

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4033/2530

นายทรงพล วงศ์พร้อมมูล หรือนาย
เอี่ยมลิ่ม แซ่เฮ้ง

นางสาววิณา จิรมงคลชัย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 194, มาตรา 204, มาตรา 537
ป.วิ.พ. มาตรา 55

แม้โจทก์ผู้รับโอนสิทธิการเช่าจากเจ้าของเดิมยังไม่เคยเข้าครอบครองตึกแถว
พิพาทซึ่งเป็นทรัพย์สินที่เช่าเลย แต่จำเลยผู้ครอบครองตึกแถวพิพาทได้ทำสัญญากับ
โจทก์ว่าจะยอมออกจากตึกแถวพิพาทภายในเวลาที่กำหนด เมื่อครบกำหนดแล้ว
จำเลยไม่ยอมออก จึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยได้โดยอาศัย
สิทธิตามสัญญานั้น.

โจทก์ว่า โจทก์เช่าตึกแถวจากนายมาโนชญ์แล้วให้จำเลยอาศัยต่อมาจำเลยไม่
ยอมออกจากตึกแถวพิพาทตามเวลาที่ตกลงกันไว้ ขอให้บังคับจำเลยและบริวารออก
จากตึกแถวพิพาทกับใช้ค่าเสียหายด้วย

จำเลยให้การว่า จำเลยเช่าตึกแถวพิพาทจากนายเวช ไม่เคยขออาศัยโจทก์
โจทก์ไม่เคยครอบครองตึกแถวพิพาท จำเลยถูกข่มขู่ให้ลงชื่อในบันทึกยินยอมออก
จากตึกแถวพิพาทจึงเป็นโมฆะขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาขับไล่จำเลยและบริวารออกจากตึกแถวพิพาทพร้อมทั้งใช้
ค่าเสียหายแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เฉพาะเรื่องค่าเสียหาย

โจทก์จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า แม้โจทก์จะไม่ได้เข้าครอบครองหรือเข้าไปอยู่ในตึกแถว
พิพาทเลยนับแต่โจทก์ได้จดทะเบียนการเช่าจากนายมาโนชญ์เพราะจำเลยไม่ยอมขน
ทรัพย์สินออกไปจึงยอมให้จำเลยอาศัยต่อ ต่อมาโจทก์ได้บอกให้จำเลยออกจาก
ตึกแถวพิพาท ครึ่งสุดท้ายจำเลยขอยู่ถึงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จำเลยจะขน
ย้ายออกไปจากตึกแถวพิพาท โดยจำเลยกับนางสาวเชียมไน้ในฐานะผู้รับมอบอำนาจ
จากโจทก์ได้ไปทำบันทึกข้อตกลงกันที่สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ เมื่อวันที่
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๒๔ ซึ่งเป็นสัญญาอย่างหนึ่ง โจทก์จำเลยจึงเป็นคู่สัญญากันจำเลย
จึงต้องผูกพันตามข้อสัญญาที่ทำไว้ เมื่อถึงกำหนดวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ จำเลย
ไม่ยอมขนย้ายออกไปจากตึกแถวพิพาทจึงเป็นฝ่ายผิดนัด โจทก์ไม่จำเป็นต้องบอกกล่าว
อีก โจทก์มีอำนาจฟ้องขับไล่จำเลยให้ออกจากตึกแถวพิพาทได้โดยอาศัยสิทธิตาม
สัญญา ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยถูกข่มขู่ให้ทำสัญญา ศาลอุทธรณ์กำหนดค่าเสีย
หายเหมาะสมแล้ว ฎีกาโจทก์จำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-จุนท์ จันทรวงศ์-ปชา วรรณมพินิจ)

ศาลแพ่ง - นายสมาน เวทวินิจ
ศาลอุทธรณ์ - นายพยุ่ง กลั่นสุภา

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>